

A LA FISCALÍA ESPECIAL PARA PERSEGUIR DELITOS ECONÓMICOS (FISCALÍA DE ARRECIFE, LANZAROTE)

D. GIL MARER, mayor de edad, con domicilio en la localidad de Playa Blanca, Yaiza, Hotel Sun Park, C/ Janubio, nº 3, C.P. 35580, teléfono , y con N.I.E. ; en nombre y representación de LUCHY PLAYA BLANCA S.L., (en adelante “LPB”), con C.I.F. B35998582, propietario mayoritario del complejo turístico Hotel Sun Park, con un **75.670%** de las participaciones; y D^a. PATRICIA ISABEL DOMINGUEZ MONTELONGO, mayor de edad, con domicilio en la localidad de Playa Blanca, Yaiza, Hotel Sun Park, C/ Janubio, nº 3, C.P. 35580, teléfono , y con D.N.I. ; en nombre y representación de PINK CANARY SERVICES S.L., (en adelante “PCS”), anteriormente MonteRecco Sun Park SL (en adelante “MRSL”), con C.I.F. B76564517, titular actual del **100%** de la explotación turística del complejo turístico Hotel Sun Park, sito en Playa Blanca, Yaiza, Hotel Sun Park, C/ Janubio, nº 3, C.P. 35580; ante la FISCALÍA ESPECIAL PARA PERSEGUIR DELITOS ECONÓMICOS comparecemos y, como mejor proceda, **DECIMOS:**

Que en relación a la Denuncia por Desahucio Precario 1260/2011 al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Arrecife, en la que se solicita el desahucio de los apartamentos turísticos propiedad de los demandantes que instan dicha denuncia, se evidencia que, **deliberadamente, en auténtico acto de mala fe, mediante coerción**, y, a nuestro juicio, en un aparente **laborioso fraude**, se busca, con todo el propósito, **confundir y utilizar al Juzgado**, escondiendo datos importantes para evitar el sobreseimiento de la denuncia, disfrazando la información facilitada para hacerlo pasar por lo que no es, y evitando a toda costa revelar información completa al Juzgado, abusando así de los procedimientos judiciales, reteniendo información pertinente y haciendo una presentación fraudulenta al Juzgado que no se ajusta a la realidad, pretendiendo hacerse pasar por simples propietarios, quienes dicen que sus propiedades habían sido, según sus palabras “secuestradas”, en lugar de exponer los hechos como lo que realmente son, **que estos señores son accionistas de una actividad, con el 15.214% de las cuotas de participación**, desde el año 1991, que la actividad es una explotación turística, que funciona bajo la unidad de explotación del **100% de las unidades alojativas y locales de un Hotel en Yaiza**, en la que las participaciones se dan en forma de apartamentos y/o locales

intrínsecamente ligados a la actividad económica de dicho Hotel, tal y como ordenan los estatutos de la comunidad, el contrato de explotación y las mismas escrituras de compraventa, en las que se enuncia claramente, que aunque estos propietarios detentan el dominio de las mismas, no tienen derecho a la utilización directa y personal de los mismos, y que para salir de dicha explotación, se deben remitir al protocolo que así establecen los estatutos de dicha comunidad, para lo cual, exigen los estatutos, un acuerdo de los propietarios que representen el 80% de las cuotas de participación de los apartamentos y locales que constituyen la comunidad. Que el único empeño de estos accionistas ha sido y sigue siendo el evitar atender sus responsabilidades de pagar sus cuotas de comunidad mensuales, adeudadas desde Mayo del 2008 hasta la fecha de hoy, 24 de Marzo de 2014, según se desprende de la confesión que estos mismos propietarios hacen en el procedimiento 467/2010 del Juzgado de Instrucción nº 3 de Arrecife, y que para ello han inventado varias artimañas, tales como: **la denuncia del mal intencionado Desahucio al que aquí nos referimos, el golpe de estado al presidente de la comunidad de propietarios para hacerse con las riendas de la explotación y seguir tergiversando documentación, información y acciones, y el intento, con toda la intención y propósito, de destruir la explotación turística al desatender sus responsabilidades, instar a otros propietarios a hacer lo mismo, echar al personal al rescindir el contrato de mantenimiento íntegro que la explotadora tiene con esta comunidad y finalmente hacerse con las riendas de todo el Hotel, como se demostrará más adelante. Sus declaraciones ante el tribunal no han sido veraces, sino manipulaciones para confundir e infundir un auto-victimismo falso, fabricando y trasladando al Juzgado información falsa, haciendo un paripé, y montando un auténtico circo, con toda la mala intención, solicitando a un notario que fuese al Hotel a recoger las llaves de los apartamentos “que detentan en dominio pero que no pueden utilizar” según dicen los estatutos, contrato de explotación y escrituras de compraventa, para poder así acudir al Juzgado y hacer pasar ese acto de auténtica coerción como una admisión de culpabilidad en un litigio sin sentido, una auténtica fechoría que simplemente destaca el punto hasta el que estos señores han sido capaces de llegar para evitar pagar sus deudas con esta comunidad de propietarios,** es por ello que por medio del presente escrito presentamos **DENUNCIA** contra MONTELANZA S.L., D. CARMELO MARRERO MOLINA, MURUGA S.L., D. RICARDO MOLINA BETANCOR, D. MIGUEL MOLINA BETANCORT, D^a. CRISTINA MOLINA

PETIT, D. RAFAEL MOLINA PETIT, EXPLOTACIONES OASIS S.L., D^a. MARIA ASUNCIÓN AIZPURÚA SÁNCHEZ, D. SEBASTIÁN MOLINA PETIT, D. JOSÉ MIGUEL MOLINA PETIT, ROQUE PRIETO S.L., D. MIGUEL ANGEL CALZADA MOLINA, D. AGUSTÍN CALZADA MOLINA, AMENEM S.L., D^a. ROSA D. MOLINA MOLINA, ACCIONES CANARIAS S.L., D. FRANCISCO LUIS MOLINA MOLINA, D. TEN GOLF S.L., D^a. LOURDES MORENO, D. JOSÉ LUIS MOLINA MARRERO, D^a. MARIA CONCEPCIÓN MOLINA MARRERO, JOSÉ SÁNCHEZ PEÑATE S.A., INVERSIONES SALINETAS S.L., D. ANASTASIO MOLINA LOPEZ, (así como frente a personas indeterminadas que en el curso de la investigación se acredite que han participado en los hechos) con domicilio a estos efectos en la ciudad de YAIZA, HOTEL SUN PARK, C/ JANUBIO NÚMERO 3, C.P. 35580, y en base a los siguientes **HECHOS**:

PRIMERO.- Que en el año 1991, las personas jurídicas y físicas MONTELANZA S.L., D. CARMELO MARRERO MOLINA, MURUGA S.L., D. RICARDO MOLINA BETANCOR, D. MIGUEL MOLINA BETANCORT, D^a. CRISTINA MOLINA PETIT, D. RAFAEL MOLINA PETIT, EXPLOTACIONES OASIS S.L., D^a. MARIA ASUNCIÓN AIZPURÚA SÁNCHEZ, D. SEBASTIÁN MOLINA PETIT, D. JOSÉ MIGUEL MOLINA PETIT, ROQUE PRIETO S.L., D. MIGUEL ANGEL CALZADA MOLINA, D. AGUSTÍN CALZADA MOLINA, AMENEM S.L., D^a. ROSA D. MOLINA MOLINA, ACCIONES CANARIAS S.L., D. FRANCISCO LUIS MOLINA MOLINA, D. TEN GOLF S.L., D^a. LOURDES MORENO, D. JOSÉ LUIS MOLINA MARRERO, D^a. MARIA CONCEPCIÓN MOLINA MARRERO, JOSÉ SÁNCHEZ PEÑATE S.A., INVERSIONES SALINETAS S.L., D. ANASTASIO MOLINA LOPEZ (entre otros que, hoy por hoy, ya no son propietarios), aparentemente, **con todo el conocimiento, entendimiento e intención, compran 41 de las 262 unidades alojativas y locales en el Hotel Sun Park, en Playa Blanca, Yaiza, el equivalente al 15.214% de las cuotas de participación, (con el 12.320% de cuotas participativas sobre unidades alojativas, y 2.894% sobre locales), para tener derecho a participar en la explotación turística del Hotel.**

SEGUNDO.- Que según dictan los Estatutos de la Comunidad de Propietarios, (en adelante “Estatutos CP”), está determinada la unidad económica de explotación, quedando, el 100% del inmueble, afecto a la actividad económica del mismo, que es la explotación turística de alojamiento, por ser precisamente en dicho inmueble donde se desarrolla

dicha actividad. Que dicha afectación, inequívoca, implícita, inherente, tácita y expresamente, **presupone e implica la obligatoriedad de la participación plena e inexcusable de la totalidad de los propietarios en la actividad económica de la explotación turística, y por tanto, la inquebrantable obligación de todos los propietarios de ceder el uso de su unidad alojativa, y participación en la actividad de la explotación turística del Hotel.** **DOCUMENTO 2** (*Estatutos y Normas de Balneario del Complejo, de 9 de noviembre de 1987: Artículo 6.- Párrafo 2 “La limitación o finalidad que se establece se hará constar en todos los títulos de primer y sucesivas transmisiones de propiedad de cada una de las fincas, con excepción de los Locales-Almacenes si estos pudieran ser abiertos al público, y, en todo caso, en las instalaciones diversas que se constituyan en la zona de Solárium con piscina, que podrían ser explotadas independientemente”).* Que dicha Comunidad fue constituida en Escritura pública otorgada ante Notario del Ilustre Colegio Notarial de Canarias Don José Manuel Díe Lamana, el día 8 de Noviembre de 1987, bajo el número 3.378 de su protocolo y que figura inscrita en el oportuno Registro de la Propiedad) con C.I.F H76013184, (en adelante “CP”), actualmente regulada por la Ley de Propiedad Horizontal (Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal), aunque no se registra formalmente hasta el 01 de Agosto de 2008, en el Registro de la Propiedad de Tías. **DOCUMENTO 1** (*Hoja número 01 del Libro de Actas, que es el primero, de la Comunidad de Propietarios del Complejo “Sun Park”*), y que, a lo largo de su existencia desde 1991, y dada la actividad económica del inmueble, el ser 100% turístico, **no asume jamás ningún contrato de servicios, ni de trabajadores, ni de suministros de ningún tipo**, sino que delega en la sociedad explotadora, toda responsabilidad de mantenimiento íntegro del complejo, incluyendo: contratos con trabajadores de: mantenimiento, limpieza, portería, seguridad, jardinería y piscinas, así como contratos con otros proveedores de servicios profesionales varios, tales como servicios de palmeras, mantenimiento de central de alta tensión, recogida de basuras, luminarias y asfaltado de la parcela, seguros de contenido, contingente, incendios y responsabilidad civil, etc.; igualmente, **delega completamente la contratación de los suministros** de agua, luz y telecomunicaciones, quedando la actividad de la CP relegada al 100% en la explotación, **CONVIRTIÉNDOSE TODOS LOS PROPIETARIOS MERAMENTE EN UN ACCIONISTA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL HOTEL.** Que en dicha cesión y delegación de responsabilidades, la sociedad explotadora se encarga tanto de la contratación de los servicios y suministros mencionados,

así como del pago de los mismos **utilizando sus propios fondos y cuentas bancarias**, deduciendo, de sus ingresos brutos de explotación turística, los **gastos totales del mantenimiento íntegro del Hotel**.

TERCERO.- Que según los Art.38 y 39 de la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo en la Comunidad autónoma de Canarias, se establece que: **Art. 38.1.** *“En los establecimientos alojativos el ejercicio de la actividad turística deberá ser efectuado bajo el principio de unidad de explotación”*; **Art.38.2.** *que “A los efectos de esta Ley, por unidad de explotación, se entiende, la exigencia de sometimiento a una única titularidad empresarial de la actividad de explotación turística alojativa en cada establecimiento alojativo o conjunto unitario de construcciones, edificio o parte homogénea del mismo, que corresponda a alguna de las modalidades alojativas previstas en esta Ley”*. *En ningún caso se permite tener uso residencial, prevaleciendo la naturaleza mercantil y turística, así como tampoco se permite la coexistencia de más de una explotación turística en el mismo inmueble, ni más de una licencia turística por hotel, y Art. 39.* sobre la Aplicación del principio a las comunidades de propietarios y propiedades múltiples: *“(1) Que cuando la propiedad de las construcciones o edificios en que la actividad alojativa se haya de prestar pertenezca a varios titulares en régimen de copropiedad, comunidad, o similar, su explotación turística deberá realizarse necesariamente a través de sociedades mercantiles o de un empresario individual”; y “(2) Que la empresa explotadora deberá obtener de los propietarios un título jurídico que la habilite para la explotación del inmueble, con una duración mínima de tres años, y (3) La empresa explotadora habrá de asumir la explotación de **la totalidad de las unidades del inmueble de que se trate**”*.

CUARTO.- Que bajo el acuerdo jurídicamente vinculante estipulado en los Estatutos CP, las personas jurídicas y físicas MONTELANZA S.L., D. CARMELO MARRERO MOLINA, MURUGA S.L., D. RICARDO MOLINA BETANCOR, D. MIGUEL MOLINA BETANCORT, D^a. CRISTINA MOLINA PETIT, D. RAFAEL MOLINA PETIT, EXPLOTACIONES OASIS S.L., D^a. MARIA ASUNCIÓN AIZPURÚA SÁNCHEZ, D. SEBASTIÁN MOLINA PETIT, D. JOSÉ MIGUEL MOLINA PETIT, ROQUE PRIETO S.L., D. MIGUEL ANGEL CALZADA MOLINA, D. AGUSTÍN CALZADA MOLINA, AMENEM S.L., D^a. ROSA D. MOLINA MOLINA, ACCIONES CANARIAS S.L., D. FRANCISCO LUIS MOLINA MOLINA, D. TEN GOLF S.L., D^a. LOURDES MORENO, D. JOSÉ LUIS MOLINA MARRERO, D^a. MARIA CONCEPCIÓN

MOLINA MARRERO, JOSÉ SÁNCHEZ PEÑATE S.A., INVERSIONES SALINETAS S.L., D. ANASTASIO MOLINA LOPEZ (entre otros que, hoy por hoy, ya no son propietarios), todos, en plena función de sus facultades, **ceden la explotación y mantenimiento íntegro del Hotel a la sociedad mercantil MONTELANZA S.L.**, y se da comienzo a la actividad económica del Hotel, bajo el principio de unidad de explotación, **DOCUMENTO 2** (*Estatutos y Normas de Balneario del Complejo, de 9 de noviembre de 1987. DOCUMENTO 3* (*Licencia de Turismo, 15 de Mayo 1991, “Fecha Autorización: 15/05/1991”*), y **DOCUMENTO 4** (*Contrato de Cesión de Explotación Turística, 26 de mayo 2008: Página DOS, “EXPONEN: Primero.- Que desde la fecha de su constitución, [página una, primer párrafo bajo el título “INTERVIENEN”: “...MONTELANZA S.L... constituída... 27 de junio de 1991]”, ...ha realizado la explotación turística del Complejo Hotelero SUNPARK... Tal explotación se ha realizado con autorización y consentimiento verbal de los propietarios de los 220 apartamentos del Complejo...”).*

QUINTO.- Que, ininterrumpidamente, entre las fechas 15 de mayo de 1991 y 26 de mayo de 2008, esto es, un total de 17 años y 11 días, el Hotel ha sido explotado turísticamente, única y exclusivamente, bajo el principio de unidad de explotación, sin haber habido cambio alguno en los Estatutos CP, siendo estos, a fecha de hoy, 24 de marzo de 2014, **los únicos Estatutos existentes y registrados formalmente**, y por ende, siguen subsistiendo sus estipulaciones y acuerdos jurídicamente vinculantes, pese a haber caducado, al requerir rogatoria expresa y unánime para su modificación, **DOCUMENTO 2** (*Estatutos y Normas de Balneario del Complejo, de 9 de noviembre de 1987: Artículo 6. Párrafo 4. “La presente comunidad de explotación tendrá una duración máxima de DIEZ AÑOS, durante cuyo plazo se observará lo previsto en el artículo 400 del Código Civil y, sin perjuicio de considerarse estas normas integrantes del régimen Estatutario de la Propiedad Horizontal, entrará en vigor en el momento en que haya más de un propietario de las fincas independientes resultantes de tal Propiedad Horizontal”, y Artículo 18.A. “Es necesaria la unanimidad para la validez de cualquier acuerdo que represente una modificación del título constitutivo de la Propiedad Horizontal o de estos Estatutos”*).

SEXTO.- Que, sin embargo, el 29 de abril del año 2008, se reúnen los propietarios en Junta General Extraordinaria para debatir la venta del inmueble y la constitución de una nueva sociedad, la Comunidad de

Explotación del Complejo Sun Park (en adelante “CECSP”), para que se subroga directamente la explotación del Hotel, hasta el momento realizada por la sociedad MONTELANZA S.L., **DOCUMENTO 5** (*Acta de Junta General Extraordinaria de Propietarios del Complejo Sun Park Para la Constitución de La Comunidad de Explotación, 29 Abril 2008: “Orden del Día: 1º) Constitución de la Comunidad de Explotación del Complejo Sun Park”*).

SEPTIMO.- Que en dicha Junta, presuntamente, se aprueba un proyecto de Estatutos para la nueva sociedad explotadora, (en adelante “Estatutos CECSP”), **DOCUMENTO 5** (*Acta de Junta General Extraordinaria de Propietarios del Complejo Sun Park Para la Constitución de La Comunidad de Explotación, 29 Abril 2008: página 4, párrafo 2 “se lee un proyecto de Estatutos, y tras dicha lectura se aprueban con igual porcentaje, esto es, el 74.90% de los propietarios del complejo, presentes o representados, quedando incorporados a este Acta como anexo”*), y **DOCUMENTO 6** (*Anexo Acta de Junta General Extraordinaria de Propietarios del Complejo Sun Park Para la Constitución de La Comunidad de Explotación, 29 Abril 2008, “Estatutos de la Comunidad de Explotación del Complejo Sun Park, 29 Abril 2008”*).

OCTAVO.- Que **en ningún momento**, en esa Junta General Extraordinaria, ni antes ni después, ni hasta la fecha de hoy, 24 de marzo de 2014, se hace mención alguna o se modifican los Estatutos CP, que a pesar de haber caducado, continúan estando vigentes por ser los únicos Estatutos existentes, y registrados formalmente, para el gobierno y gestión de dicha Comunidad; sino que se debate la **constitución de una nueva sociedad de explotación**, para reemplazar a MONTELANZA S.L., y así continuar con el desarrollo de la actividad económica del Hotel y su explotación turística bajo el principio de unidad de explotación, **DOCUMENTO 5** (*Acta de Junta General Extraordinaria de Propietarios del Complejo Sun Park Para la Constitución de La Comunidad de Explotación, 29 Abril 2008, “Título del Acta”*). Que por tanto, y esencialmente, **lo que se ha sometido a votación es la constitución de una nueva sociedad que se subroga la gestión de la actividad económica del Hotel**, contratos y responsabilidades, y que los propietarios que suscriben dicha constitución, que no se mencionan en ningún momento quienes son, ni cuántos, por lo que se deduce por el contenido del contrato de cesión de explotación, **DOCUMENTO 4** (*Contrato de Cesión de Explotación Turística, 26 de mayo 2008: Página DOS, “EXPONEN: Primero.- Que desde la fecha de su constitución, [página una, primer párrafo bajo el título*

“INTERVIENEN”: “...MONTELANZA S.L... constituída... 27 de junio de 1991]”, ...ha realizado la explotación turística del Complejo Hotelero SUNPARK... Tal explotación se ha realizado con autorización y consentimiento verbal de los propietarios de los 220 apartamentos del Complejo...”), que se trata del 100% de los propietarios, quienes son, a partir de entonces, los gestores de dicha nueva sociedad explotadora, pero **en absoluto modifica o altera en modo alguno el título constitutivo de los Estatutos CP**. Simplemente, y en definitiva, lo que se consigue en esta Junta es que, los apartamentos cedidos en explotación turística bajo el principio de unidad, **pasen de ser gestionados por la entidad A, a la entidad B**, esto es, de ser gestionados por MONTELANZA S.L., a serlo por LA COMUNIDAD DE EXPLOTACION SUNPARK, (en adelante “CECSP”), y que cualquier supuesto acuerdo aprobado en dicha junta que atentase directamente o contraviniese lo estipulado en los Estatutos CP serían nulos en toda regla.

NOVENO.- Que invocando los artículos anteriormente citados de los únicos Estatutos CP existentes hasta la fecha, **DOCUMENTO 2** (*Estatutos y Normas de Balneario del Complejo, de 9 de noviembre de 1987: Artículo 3. “Las presentes normas obligarán a todo titular y ocupante, **mientras no sean modificadas estatutariamente** siendo de aplicación a la comunidad general presente”, y Artículo 18.A. “Es necesaria la unanimidad para **la validez de cualquier acuerdo que represente una modificación del título constitutivo de la Propiedad Horizontal o de estos Estatutos**”*), se entiende que el defecto de forma, resultante de la Junta General Extraordinaria anteriormente mencionada y los acuerdos en ella aprobados, determina la anulabilidad, ya que el acto carece de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, y por tanto, tras dicha Junta, **el 100% del inmueble sigue estando tácita e implícitamente afectado a la actividad económica del Hotel.**

DECIMO.- No obstante, que en el supuesto de que se quisiera invocar el Artículo 6, de los Estatutos de la Comunidad de Propietarios, **DOCUMENTO 2** (*Estatutos y Normas de Balneario del Complejo, de 9 de noviembre de 1987: Artículo 6. Párrafo 1, “se dan como **fin primordial el arrendamiento o explotación turística**, desde el presente queda establecido que el complejo, regulados por estos estatutos se destinará a dicho fin **como una sola unidad** (a excepción de los Locales-Almacenes) **salvo que en cualquier momento decida otra cosa la Junta de Propietarios** por acuerdos de los titulares que representen, **como mínimo, las tres cuartas partes de los apartamentos o***

el sesenta y seis por ciento de las cuotas de participación asignadas a los mismos apartamentos”), ponemos de manifiesto, que el Acta de Junta General Extraordinaria de Propietarios del Complejo Sun Park Para la Constitución de La Comunidad de Explotación, indiscutiblemente, **adolece de fallo de forma severo, al no detallar las cuotas de participación por propietario, ni identificar por separado los porcentajes respectivos a apartamentos y locales, ni demostrar las dobles mayorías exigidas en cualquier acuerdo de Juntas.** Que tal y como se enuncia en el apartado PRIMERO, el 100% del inmueble lo componen 262 unidades (220 apartamentos, 40 locales y 2 solárium), de los cuales, **los apartamentos** representan el 83.96%, que son los que hay que tomar en cuenta para aplicar el anterior Artículo 6. Párrafo 1 de los Estatutos de la Comunidad de Propietarios, **DOCUMENTO 2** (Estatutos y Normas de Balneario del Complejo, de 9 de noviembre de 1987: Artículo 6. Párrafo 1, “... salvo que en cualquier momento decida otra cosa la Junta de Propietarios por acuerdos de los titulares que representen, como mínimo, las tres cuartas partes de los apartamentos o el **sesenta y seis por ciento de las cuotas de participación asignadas a los mismos apartamentos**”), dando lugar, por tanto, a un recuento negativo sobre la votación mencionada en el punto SEPTIMO de este escrito, pasando del 84,988% de las 262 unidades al 69.45% de 220 unidades, de los presentes y representados, y de 74.90% sobre las 262 unidades **al 59.62% de las 220 unidades de los votos a favor**, un **6.38% por debajo de lo necesario, DOCUMENTO 5** (Acta de Junta General Extraordinaria de Propietarios del Complejo Sun Park Para la Constitución de La Comunidad de Explotación, 29 Abril 2008: Página 3, Párrafo 1: “Entre presentes y representados asisten a la reunión el 84,988% del total de propietarios de apartamentos y locales”), y Página 4, Párrafo 1 “Sometido este punto a votación, votan a favor de tal constitución propietarios que representan el 74.90% del complejo”). Que se entiende que el defecto de forma determina la anulabilidad debido a que el acto carece de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, por tanto, ratificamos el punto anterior, insistiendo que el 100% del inmueble sigue, por tanto, estando, y que nunca ha dejado de estar, tácita e implícitamente **afectado a la actividad económica del Hotel.**

DECIMOPRIMERO.- Que el 26 de mayo de 2008 se procede a la subrogación de la actividad mediante contrato de cesión de explotación turística, **basada en los mismos términos y condiciones de unidad de explotación turística en que se había basado la actividad desde el año**

1991 hasta el momento de la subrogación, DOCUMENTO 4 (Contrato de cesión de explotación turística, 26 de mayo 2008, Cláusula DECIMOCUARTA, “La explotación turística que se cede se regirá por el principio previsto en el art. 5º de la Ley de Turismo de Canarias, que establece la unidad de explotación turística”, Cláusula PRIMERA.- “Objeto y entrada en vigor. Montelanza S.L. cede la explotación del Complejo hotelero Sun Park...” y Página 2, Punto Primero.- “Que desde la fecha de su constitución como sociedad Mercantil... Tal explotación se ha realizado con autorización y consentimiento verbal de los propietarios de los 220 apartamentos del Complejo...”).

DECIMOSEGUNDO.- Que tras la subrogación de la actividad, el 15 de julio de 2008 se convoca una Junta General Extraordinaria de propietarios, en la que se intenta constituir nuevamente la ya existente Comunidad de Propietarios (en adelante “CP”), resultando en **desestimación de la propuesta** por mayoría absoluta, máxime **al oponerse expresamente los propietarios de mayor antigüedad en el complejo**, estos son, los propietarios: D. CARMELO MARRERO MOLINA, MURUGA S.L., D. RICARDO MOLINA BETANCOR, D. CRISTINA MOLINA PETIT, D. MARIA ASUNCIÓN AIZPURÚA SÁNCHEZ, ROQUE PRIETO S.L., D. RAFAEL MOLINA PETIT, EXPLOTACIONES OASIS S.L., D. MIGUEL ANGEL CALZADA MOLINA, AMENEM S.L., D. ROSA D. MOLINA MOLINA, ACCIONES CANARIAS S.L. y FRANCISCO LUIS MOLINA MOLINA,

DOCUMENTO 7 (Acta de la Junta General Extraordinaria de la Comunidad de Propietarios Sun Park, 15 de julio de 2008, “Orden del Día” y Punto 1º “Constitución de la Comunidad de Propietarios. Interviene Don Carmelo Marrero Molina, en representación de Muruga S.L., que expresa lo siguiente: “En primer lugar, quiero que quede constancia expresa en el acta de esta Junta Ordinaria de mi oposición al orden del día propuesto para la misma, ya que la Comunidad de Propietarios ya existe (Escritura pública otorgada ante Notario del Ilustre Colegio Notarial de Canarias Don José Manuel Díe Lamana, el día 8 de Noviembre de 1987, bajo el número 3.378 de su protocolo y que figura inscrita en el oportuno Registro de la Propiedad) y, por tanto, es improcedente constituir algo que ya existe y, asimismo, otro tanto ocurre con los Estatutos reguladores de la misma. Por consiguiente, nuestra presencia en esta Junta jamás debe ser entendida como que aceptamos en modo alguno la constitución de una nueva Comunidad de Propietarios distinta a la existente o/y dotarla de unos Estatutos distintos a los existentes, salvo que éstos sean modificados con arreglo a la legislación vigente. A estos

efectos, y desde este mismo momento anuncio y pido que conste expresamente en acta tanto mi oposición a los citados puntos del orden del día como mi reserva de las acciones judiciales impugnatorias de toda índole”. A continuación interviene Don Ricardo Molina Betancor, que expresa lo siguiente: “Quiero que conste expresamente en acta mi adhesión a todo lo manifestado por Don Carmelo Marrero Molina en la representación que ostenta”, También interviene Doña Cristina Molina Petit, en nombre propio, Doña Asunción Aizpurúa Sánchez, en representación de Roque Prieto S.L., Don Rafael Molina Petit, en representación de Explotaciones Oasis S.L., Don Miguel Angel Calzada Molina, en representación de Amenem S.L., Doña Rosa D. Molina Molina, e representación de Acciones Canarias S.L., y Don Francisco Molina Molina. Todos y cada uno de ellos se expresa en los mismos términos, solicitando que conste expresamente en acta su adhesión a todo lo manifestado por Don Carmelo Marrero Molina en la representación que ostenta”). Seguidamente, se vota por un nuevo órgano de gobierno de la Comunidad de Propietarios, resultando como Presidente del mismo, Don Uri Omid, en representación de Luchy Playa Blanca SL, (en adelante “LPB”) la nueva propietaria mayoritaria del complejo, **con el 77.600% de las cuotas de participación, DOCUMENTO 7** (Acta de la Junta General Extraordinaria de la Comunidad de Propietarios Sun Park, 15 de julio de 2008, Punto 3º).

DECIMOTERCERO.- Que, sin embargo, a partir de la subrogación de la actividad a la nueva sociedad explotadora, y después de dicha junta de propietarios del 15 de julio de 2008 mencionada en el punto DECIMOSEGUNDO de este escrito, surgen innumerables contratiempos presuntamente, **propiciados, paradójicamente, por el mismo grupo de propietarios, que anteriormente había expresamente defendido la ya Constitución de la Comunidad de Propietarios y sus Estatutos**, según redactado en el apartado anterior DECIMOSEGUNDO, y cuyo, presuntamente, **comportamiento, entendimiento e interés en defender la comunidad, los estatutos y la actividad, cambia intencionada y drásticamente a polos completamente opuestos**, estos son, los propietarios: MONTELANZA S.L., D. CARMELO MARRERO MOLINA, MURUGA S.L., D. RICARDO MOLINA BETANCOR, D. MIGUEL MOLINA BETANCORT, D^a. CRISTINA MOLINA PETIT, D^a. MARIA ASUNCIÓN AIZPURÚA SÁNCHEZ, D. SEBASTIÁN MOLINA PETIT, D. JOSÉ MIGUEL MOLINA PETIT, ROQUE PRIETO S.L., D. RAFAEL MOLINA PETIT, EXPLOTACIONES OASIS S.L., D. MIGUEL ANGEL CALZADA MOLINA, D. AGUSTÍN CALZADA MOLINA, AMENEM S.L., D^a. ROSA D. MOLINA

MOLINA, ACCIONES CANARIAS S.L., D. FRANCISCO LUIS MOLINA MOLINA, D. TEN GOLF S.L., D^a. LOURDES MORENO, D. JOSÉ LUIS MOLINA MARRERO, JOSÉ SÁNCHEZ PEÑATE S.A., (en adelante “grupo LPGC”), quienes, presuntamente, **intentando forzar su propio interés personal y financiero, premeditada y repetidamente, han colapsado la actividad económica del Hotel, bloqueando las relaciones y actividad de la Comunidad de Propietarios y la explotación por igual.** Que desconcertadoramente, siendo estos propietarios los más veteranos en la explotación, y conocer en profundidad los Estatutos y condiciones inherentes de la actividad económica del Hotel, en lugar de cundir con el buen ejemplo, y facilitar el buen hacer, por el bien de la actividad económica que une a todos los propietarios, se dedican, presuntamente, a dificultar las tareas, **hasta el extremo de llegar a colapsar premeditadamente cualquier actividad, basándose única y exclusivamente en su deseo de pretender obtener: un trato de favor, prioridad sobre el resto de los propietarios, garantía de ingresos mínimos irrespectivamente de los resultados de la explotación, rechazo de admisión de colaborar con los gastos comunes, y ser excluidos de cualquier co-responsabilidad económicamente potencial que represente ser penalizados por motivos de la explotación mancomunada de la que forman parte, especial y expresamente la del personal del hotel.** **DOCUMENTO 8** (*Conjunto documental de emails varios, y ficheros adjuntos, de las negociaciones intentadas con los representantes legales del grupo LPGC*).

DECIMOCUARTO.- Que los propietarios del grupo LPGC, presuntamente, fraudulentamente, y en acto de absoluta rebeldía y mala fe, contraviniendo lo dictado en los Estatutos CP, **DOCUMENTO 2** (*Estatutos y Normas de Balneario del Complejo, de 9 de noviembre de 1987: Artículo 6. Párrafo 1*) mencionados en el apartado PRIMERO de este escrito, **los Estatutos que ellos mismos anteriormente defienden** en la Junta General Extraordinaria de la Comunidad de Propietarios Sun Park, del 15 de julio de 2008, según redactado en el apartado DECIMOSEGUNDO de este escrito, así como en contra de la normativa de Turismo en Canarias según redacción anterior del apartado TERCERO de este escrito, sin hablar con la CP sobre su deseo de **salida formal** de su integración de la mancomunidad, ni para negociar la posible **venta de sus unidades alojativas**, ni haber solicitado permiso alguno de **cambio de uso** del inmueble, o solicitar a la CP la estimación y aprobación en junta de **doble uso** del inmueble, ni presentado **proyecto para independizar las instalaciones del complejo** al Ayuntamiento, para

independizar entradas y suministros de agua, luz y telecomunicaciones al inmueble, y **sin tener cédulas de habitabilidad** para los apartamentos, etc., a partir de Mayo del año 2008 hasta la fecha de hoy, 24 de marzo de 2014, **comienza una estrategia de forcejeo y desestabilización de la explotación**, concretamente, y a sabiendas de que no es posible cambio alguno sin el consentimiento y aprobación en junta de la mayoría de los comuneros, sin el menor aprecio al protocolo y/o acatamiento a las normas y Estatutos, deciden romper ilegalmente, y desintegrar totalmente, la única y exclusiva actividad económica del inmueble, motivo único de la construcción del mismo, según redacción anterior del apartado SEGUNDO de este escrito, degradando la categoría del destino, comprometiendo la existencia de la actividad, y atentando contra las relaciones profesionales existentes con los tour operadores y agencias de viajes, así como con los organismos oficiales de Turismo, y especialmente **poniendo en peligro los contratos de ocupación turística**, así como otros varios, con terceros, de servicios y suministros, y principalmente los de los trabajadores del hotel, obligando al resto de los propietarios, y a la CECSP, a estar en situación irregular, y estar así incumpliendo la Ley Canaria de Turismo en su anterior redacción, Artículo 38 de la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo en la Comunidad autónoma de Canarias. Que tras la constitución de CESP y el otorgamiento de la explotación del complejo a la misma, el grupo LPGC denuncia al Hotel ante Turismo, según ellos mismos exponen en su denuncia, DOCUMENTO 9 (*Juicio Verbal 1260/2011 Desahucio por precario. Página 3, Párrafo 2, "Con fecha 25 de marzo de 2010, mis representados presentaron denuncia ante el Servicio de Inspecciones y Sanciones de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias..."*) por negarse en rotundo a cumplir con el requisito primordial, enunciado en los Estatutos CP, por lo que CECSP acaba siendo sancionado, lo que resultó en varias multas al Hotel por parte de los organismos de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria.

DECIMOQUINTO.- El grupo LPGC, presuntamente, **con todo su conocimiento, intención, premeditación, coacción, coerción, manipulación, engaño al tribunal y mala fé, y a sabiendas de la ilegalidad que representan sus actos, inicia el expolio y la desestabilización continuada de la actividad económica del Hotel,** comenzando con una supuesta estrategia de devolución de llaves, instando una denuncia por desahucio, y de pronto, tras 20 años en la explotación, presuntamente, con toda la intención, premeditación,

manipulación y mala fe, presentan una demanda de Desahucio en el Juzgado de Arrecife, DOCUMENTO 9 (*Juicio Verbal 1260/2011 Desahucio por precario*) alegando “secuestro de sus apartamentos para su explotación turística, en contra de su voluntad”, fabricando una historia completamente falsa para manipular al Juzgado, pretendiendo como si ellos fuesen simples propietarios de una casa rural o urbana, a quienes se les ha arrebatado su hogar, en lugar de explicar que efectivamente, 1) ELLOS DETENTAN EL DOMINIO DE UNOS APARTAMENTOS, 2) PERO QUE ESTOS APARTAMENTOS ESTÁN SUJETOS A EXPLOTACIÓN TURÍSTICA SEGÚN ESCRITURAS DE COMPRAVENTA Y ESTATUTOS CP, 3) QUE JAMÁS EXISTIERON LLAVES POR APARTAMENTO, SINO QUE ESTÁN TODAS AMAESTRADAS, YA QUE TODOS LOS APARTAMENTOS ESTÁN TODOS EN EXPLOTACIÓN Y ES IMPRESCINDIBLE QUE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL HOTEL PERTINENTES TENGAN ACCESO A LOS MISMOS, 4) QUE FUERON ELLOS LOS QUE EN MAYO DEL 2008 DECIDIERON SALIRSE DE LA EXPLOTACIÓN POR LA FUERZA, SIN CONSENSO POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS, TAL Y COMO DICTAN LOS ESTATUTOS, Y COMENZAR UN FORCEJEIO CON LA EXPLOTACIÓN, AMENAZANDO CON TODO TIPO DE ARTIMAÑAS PARA SALIRSE CON LA SUYA, INCLUYENDO SU DENUNCIA A TURISMO, DE LA QUE APARENTEMENTE ESTÁN MUY ORGULLOSOS, SEGÚN SE DEDUCE DE SU PROPIA DENUNCA POR DESAHUCIO, 5) QUE NO FUE NI EL PROPIETARIO LPB NI LAS EXPLOTADORAS CECSP O MRSL, AHORA PCS, LOS QUE CAMBIARON LAS CERRADURAS, 6) SINO QUE FUERON ELLOS LOS QUE EN SU COERCIÓN, DESPUÉS DE MONTAR UN CIRCO DE “DEVOLUCIÓN DE LLAVES MAESTRAS” ANTE NOTARIO, Y HACER FIRMAR A UNO DE LOS ALLÍ RESIDENTES EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA, ENTRARON EN EL HOTEL Y CAMBIARON LAS CERRADURAS, AÑADIENDO UN CARTEL DE “PROPIEDAD PRIVADA”.

DOCUMENTO 15 (*Acta de manifestaciones y Acta de presencia autorizada a instancias de Pink Canary Services SL, Protocolo 1.364*); **y emprenden un tortuoso CRIMEN EMPRESARIAL ORGANIZADO, DE BOICOT CONSTANTE E ININTERRUMPIDO, CONTRA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL HOTEL Y CONTRA EL RESTO DE LOS PROPIETARIOS, con el despropósito e intención única, según evidencian sus actos hasta la fecha de hoy, 24 de marzo de 2014, DE COLAPSAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, ELUDIR RESPONSABILIDADES ECONÓMICAS A TERCEROS (gastos de suministros, servicios y trabajadores), HACERSE CON EL CONTROL DE**

LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y DE SU CUENTA BANCARIA, EMBARGAR A PROPIETARIOS BAJO ALEGACIONES FRAUDULENTAS DE DEUDAS FICTICIAS, sin base alguna, Y QUEDARSE CON LA TOTALIDAD DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL INMUEBLE, PARA SU PROPIO ENRIQUECIMIENTO, UTILIZANDO REPETIDAMENTE LA AMENAZA DE ROMPER LA ACTIVIDAD en lugar de simplemente, expresar un interés legítimo, como puede ser el abandonar la actividad y negociar un acuerdo digno utilizando los métodos contemplados en los estatutos. DOCUMENTO 10 (*Conjunto documental de emails varios, y ficheros adjuntos, de las negociaciones intentadas con los representantes legales del grupo LPGC*), DOCUMENTO 11 (*Sentencia de 26 de abril de 2012 del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Arrecife, dictada en el procedimiento ordinario nº 1241/2011*) DOCUMENTO 12 (*Auto de 25 de abril de 2012 dictado en el procedimiento de medidas provisionales nº 1355/2011 por el mismo Juzgado*), DOCUMENTO 13 (*Conjunto documental de Juicio verbal de desahucio 1260-2011 JPI 4 Arrecife*), DOCUMENTO 14 (*Recibí de Llaves de Mantenimiento de CECSP 2012*) y DOCUMENTO 15 (*Acta de manifestaciones y Acta de presencia autorizada a instancias de Pink Canary Services SL, Protocolo 1.364*).

DECIMOSEXTO.- Que en Diciembre 2011, la entidad LPB cambia de socio único y administrador, y en su intento de zanjar las discordias existentes y negociar un acuerdo entre todos los propietarios, por el bien de la actividad y de los intereses de todos, ve frustrado su intento de acuerdo alguno, y no quedándole otra alternativa alguna, se ve forzado a continuar con la actividad sin el apoyo del resto de los propietarios y con el inevitable gravamen de las **continuadas omisiones y comisiones perjudiciales de estos propietarios**, quienes siguen determinados en su afán de destrozar la actividad y convertir el complejo en residencial, según las afirmaciones expresas verbales de la mayoría. Que a pesar de que LPB **ostenta la mayoría de cuota de participación**, por un total del 73%, aún después de haber vendido 12 unidades alojativas, **al ser un solo propietario**, se ve colapsado en la toma de decisiones que afectan al buen hacer de la actividad económica del Hotel, **causando gran detrimento a su apuesta por la actividad**, truncada ahora por la mala fe de la mayoría de los propietarios, que incidentalmente, sólo ostentan la minoría de las cuotas de participación, DOCUMENTO 16 (*Reunión Cdad Propietarios Sun Park 10 De Agosto 2012*).

DECIMOSEPTIMO.- Que debido a la situación presentada según se redacta en el punto anterior de este escrito, el DECIMOPRIMERO, a LPB le es imposible continuar la actividad sin el apoyo del resto de los propietarios, QUIENES, SABIENDO CERTERAMENTE QUE LAS UNIDADES ALOJATIVAS QUE HAN ADQUIRIDO ESTÁN LIGADAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAMENTE A LA EXPLOTACIÓN TURÍSTICA, SABIENDO QUE EL HOTEL SUN PARK JAMÁS HA TENIDO UN USO DIFERENTE QUE EL DE HOTEL, Y SABIENDO QUE COMPRARON SU UNIDAD ALOJATIVA EN UN HOTEL PARA USO EXCLUSIVAMENTE TURÍSTICO, Y QUE COMPRARON CON EL HOTEL ESTANDO PLENAMENTE EN FUNCIONAMIENTO, por lo que solicita la cesión de actividad de CECSP a MRSL, ahora PCS, con la consiguiente subrogación del personal y contratos existentes, registrando dichos cambios en el Cabildo y viéndose obligado, con el permiso del Presidente de la oficina de Ordenación Turística de Arrecife, a reducir temporalmente el número de unidades a la totalidad de las unidades alojativas de LPB, esto es, pasar de 220 unidades, 440 fijas y 660 convertibles, a 159 unidades, con 318 fijas y 477 convertibles, con el implícito condicional de continuar las negociaciones y obtener la unidad de explotación, o presentar proyecto en el Ayuntamiento para independizar claramente todas las zonas que comprendan la explotación del resto, según estipula la Ley, (Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo en la Comunidad autónoma de Canarias, **Art. 38.1.** “*En los establecimientos alojativos el ejercicio de la actividad turística deberá ser efectuado bajo el principio de unidad de explotación*”; **Art.38.2.** “*A los efectos de esta Ley, por unidad de explotación, se entiende, la exigencia de sometimiento a una única titularidad empresarial de la actividad de explotación turística alojativa en cada establecimiento alojativo o conjunto unitario de construcciones, edificio o parte homogénea del mismo, que corresponda a alguna de las modalidades alojativas previstas en esta Ley*”). **EN NINGÚN CASO SE PERMITE TENER USO RESIDENCIAL, PREVALECIENDO LA NATURALEZA MERCANTIL Y TURÍSTICA, ASÍ COMO TAMPOCO SE PERMITE LA COEXISTENCIA DE MÁS DE UNA EXPLOTACIÓN TURÍSTICA EN EL MISMO INMUEBLE, NI MÁS DE UNA LICENCIA TURÍSTICA POR HOTEL. Art. 39** “(1) Que cuando la propiedad de las construcciones o edificios en que la actividad alojativa se haya de prestar pertenezca a varios titulares en régimen de copropiedad, comunidad, o similar, su explotación turística deberá realizarse necesariamente a través de sociedades mercantiles o de un empresario individual”; y “(2) Que la empresa explotadora deberá obtener de los propietarios un título jurídico que

*la habilite para la explotación del inmueble, con una duración mínima de tres años, y (3) La empresa explotadora habrá de asumir la explotación de la totalidad de las unidades del inmueble de que se trate”, **Art. 39.** “se podrá autorizar excepcionalmente la explotación de un número menor al total de unidades, si la gestión unitaria por la empresa explotadora abarca, como mínimo, los dos tercios del total, que obtengan de la comunidad la diferenciación de espacios comunes que les corresponda utilizar en explotación y autorización para efectuar en ellos las mejoras que precise su dedicación a la actividad turística. En este caso, las unidades que queden excluidas de la explotación, no podrán ser destinadas a dicha actividad”, y **Art. 41.** “la Consejería competente en materia turística podrá dispensar la aplicación del principio de unidad de explotación cuando entre las diferentes unidades del inmueble exista total independencia de acceso, servicios, zonas comunes, instalaciones y equipamiento”).*

DECIMOOCCTAVO.- Que debido a todos los impedimentos y litigios encontrados desde el cambio de socio y administrador de LPB, y tras la subrogación de MRSL, ahora PCS, el Hotel se ha visto forzado a realizar un Expediente de Regulación de Empleo de toda la plantilla, al no contar con el apoyo de todos los propietarios y no permitírsele, por parte de la comunidad de propietarios, y principalmente por parte de D^a. María Asunción Aizpurúa Sánchez, de realizar tareas de pintura o restauración, de mantenimiento básicos, so pena de denuncia por no contar con el permiso de la comunidad, según denunció expresamente verbalmente en la última reunión de propietarios del 08 de Agosto de 2012.

DECIMONOVENO.- Que en un nuevo alarde de creerse con el control, o simplemente a modo de intimidación, la Señora Asunción Aizpurúa Sánchez, instó a tres personas, un gestor, un administrador y un abogado, a presentarse en el Hotel, en nombre suyo, y solicitar las llaves del Hotel ya que iban a tomar posesión, por ser los nuevos dueños y administradores, según se desprende de la denuncia presentada en la guardia civil, **DOCUMENTO 17** (*Documental referente a la Denuncia contra la Sra. Asunción Aizpurúa Sánchez, email al asesor legar y fotos*)

VIGESIMO.- Que se le ha solicitado en innumerables ocasiones a la Sra. Asunción Aizpurúa Sánchez para que devuelva la documentación de la Comunidad de Propietarios que aún está en su poder, negándose esta a

entregarla, incluso cuando ha sido solicitada mediante requerimiento notarial, **DOCUMENTO 18** (*Acta de notificación y requerimiento, protocolo nº 70*).

VIGESIMOPRIMERO.- Que a nuestro juicio, los hechos descritos anteriormente, al menos indiciariamente, podrían constituir una posible comisión de los delitos societarios, aunque dichos delitos sólo se pueden cometer en el seno de una sociedad. Que, analizando el concepto de sociedad, se demuestra que un grupo de propietarios mancomunados, que realizan una actividad económica en conjunto, *sí puede ser considerado como tal a efectos de la aplicación de los artículos referentes a delitos societarios del Código Penal*. En este sentido se debe hacer referencia al concepto de sociedad que recoge el artículo 297 del Código Penal: “*A los efectos de este capítulo se entiende por sociedad toda cooperativa, Caja de Ahorros, mutua, entidad financiera o de crédito, fundación, sociedad mercantil o cualquier otra entidad de análoga naturaleza que para el cumplimiento de sus fines participe de modo permanente en el mercado*”. Que, por tanto, y a nuestro juicio, los hechos descritos anteriormente, al menos indiciariamente, podrían constituir una posible comisión de **DELITOS DE COAUTORÍA, CODELINCUENCIA O COPARTICIPACIÓN** comprendidos en el Código Penal. Dichas actuaciones que entendemos pudieran ser objeto de reproche penal, son las siguientes:

A) En primer lugar, existen una serie de hechos cometidos en perjuicio de LPB, y PCS que podrían teóricamente incardinarse dentro de los denominados **DELITOS SOCIETARIOS**, comprendidos en el artículo 290 y siguientes del Código Penal:

-La privación del derecho de voto a LPB, S.L.U. en las Juntas Generales de 2 de febrero y 22 de junio de 2011 sin notificación previa de la lista de morosos, hecho que podría incardinarse dentro del artículo 293 del Código Penal, que establece:

“Los administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación, que sin causa legal negaren o impidieren a un socio el ejercicio de los derechos de información, participación en la gestión o control de la actividad social, o suscripción preferente de acciones reconocidos por las Leyes, serán castigados con la pena de multa de seis a doce meses.”

- La imposición de acuerdos abusivos o lesivos adoptados en las Juntas Generales de 2 de febrero y 22 de junio de 2011, que podría tener cabida en los artículos 291 y 292 del Código Penal, que establecen:

“Los que, prevaliéndose de su situación mayoritaria en la Junta de accionistas o el órgano de administración de cualquier sociedad constituida o en formación, impusieren acuerdos abusivos, con ánimo de lucro propio o ajeno, en perjuicio de los demás socios, y sin que reporten beneficios a la misma, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido.”

“La misma pena del artículo anterior se impondrá a los que impusieren o se aprovecharen para sí o para un tercero, en perjuicio de la sociedad o de alguno de sus socios, de un acuerdo lesivo adoptado por una mayoría ficticia, obtenida por abuso de firma en blanco, por atribución indebida del derecho de voto a quienes legalmente carezcan del mismo, por negación ilícita del ejercicio de este derecho a quienes lo tengan reconocido por la Ley, o por cualquier otro medio o procedimiento semejante, y sin perjuicio de castigar el hecho como corresponde si constituyese otro delito.”

- La supuesta disposición fraudulenta de los bienes existentes en la cuenta corriente de la Comunidad de Propietarios, que estaría tipificada en el artículo 295 del Código Penal, que establece:

“Los administradores de hecho o de derecho o los socios de cualquier sociedad constituida o en formación, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, depositarios, cuentapartícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido.”

B) En segundo lugar, ante los hechos descritos, **podrían constituir una posible comisión de DELITO DE APROPIACIÓN**, en su modalidad de gestión desleal, tipificado en el artículo 252 del Código Penal, que establece:

“Serán castigados con las penas del artículo 249 ó 250 los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa

mueble o activo patrimonial que hayan recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido, cuando la cuantía de lo apropiado exceda de cuatrocientos euros. Dicha pena se impondrá en su mitad superior en el caso de depósito necesario o miserable.”

C) En tercer lugar, ante los hechos descritos, **podrían constituir una** posible comisión de **DELITO DE DEBERES DE FIDELIDAD**, comprendidos en los artículos 74 y siguientes del Código Penal:

“Si el socio causa daño a la sociedad con dolo o culpa, tal hecho generará obligación de repararlo; pero aunque la Ley no lo diga específicamente, el socio que dañe a la sociedad con hecho doloso o culpable estará cometiendo un grave incumplimiento de sus deberes (art. 74, inc. 1).”

“Si el socio aplica fondos o bienes de la sociedad a usos o negocios por cuenta propia, está cometiendo un abuso y una deslealtad que también justificará su exclusión (art. 74, inc. 2). En este caso, como en el anterior, se quebranta la buena fe en la ejecución de los contratos y la confianza recíproca de los socios.”

“Si un socio, en las sociedades que solemos calificar como personales, realizara por cuenta propia o ajena, actos de competencia a la sociedad, sin el consentimiento unánime y expreso de los demás socios, podrá ser excluido (art. 209).”

D) En cuarto lugar, ante los hechos descritos, **podrían constituir una** posible comisión de **DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA**, comprendidos en los artículos 515 y siguientes del Código Penal:

“Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración:

1. Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de construidas, promuevan su comisión, así como las que tengan por objeto cometer o promover la comisión de faltas de forma organizada, coordinada y reiterada.
2. Las que, aún teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su consecución.
3. Las organizaciones de carácter paramilitar.
4. Las que promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o

creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar o enfermedad o minusvalía, o inciten a ello.”

“La sentencia del Tribunal Supremo de 29/02/00, deslinda la noción de pertenencia a una organización de la simple codelincuencia, y señala que por organización ha de entenderse lo que su mismo concepto indica: intervención de dos o más, estructura jerárquica y vocación de continuidad, existencia de un plan con distribución de roles, sin que sea preciso que los implicados participen directamente en los actos delictivos. No ha de identificarse con la mera coparticipación o codelincuencia al ser varias las personas que participen, y colaboren, en la ejecución del delito, sino que requiere, además, que esté suficientemente acreditada la intervención de un conjunto de personas que dispongan de medios idóneos y desarrollen un plan previamente concertado y con una cierta permanencia, y jerarquización, con distribución, más o menos definida entre ellos, de funciones (en el mismo sentido numerosas resoluciones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, como las de 10 de marzo, 5 y 22 de mayo y 28 de junio de 2000). Se exige, por tanto, una "vocación de continuidad" según sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2003 y no puede confundirse con la situación de simple coautoría o coparticipación según sentencia del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 2001, pues es un "aliud" y un "plus" frente a la mera codelincuencia”.

E) En quinto lugar, ante los hechos descritos, **podrían constituir una** posible comisión de **DELITO CONTRA EL PATRIMONIO Y CONTRA EL ORDEN SOCIOECONÓMICO**, introducidos por el Código Penal de 1995.

VIGESIMO.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede la incoación del procedimiento penal en averiguación de los hechos y determinación de las personas criminal y civilmente responsables.

Por todo lo expuesto, solicitamos que, teniendo por presentado este escrito, se admita y se tenga por presentada la denuncia contra MONTELANZA S.L., D. CARMELO MARRERO MOLINA, MURUGA S.L., D. RICARDO MOLINA BETANCOR, D. MIGUEL MOLINA BETANCORT, D^a. CRISTINA MOLINA PETIT, D. RAFAEL MOLINA PETIT, EXPLOTACIONES OASIS S.L., D^a. MARIA ASUNCIÓN AIZPURÚA SÁNCHEZ, D. SEBASTIÁN MOLINA

PETIT, D. JOSÉ MIGUEL MOLINA PETIT, ROQUE PRIETO S.L., D. MIGUEL ANGEL CALZADA MOLINA, D. AGUSTÍN CALZADA MOLINA, AMENEM S.L., D^a. ROSA D. MOLINA MOLINA, ACCIONES CANARIAS S.L., D. FRANCISCO LUIS MOLINA MOLINA, D. TEN GOLF S.L., D^a. LOURDES MORENO, D. JOSÉ LUIS MOLINA MARRERO, D^a. MARIA CONCEPCIÓN MOLINA MARRERO, JOSÉ SÁNCHEZ PEÑATE S.A., INVERSIONES SALINETAS S.L., D. ANASTASIO MOLINA LOPEZ, (y/o a los funcionarios públicos que en su caso hayan participado en los hechos) por los hechos descritos anteriormente, por presuntos delitos de **COAUTORÍA, CODELINCUENCIA O COPARTICIPACIÓN, DELITOS SOCIETARIOS, APROPIACIÓN, DEBERES DE FIDELIDAD, ASOCIACIÓN ILÍCITA, y DELITO CONTRA EL PATRIMONIO Y CONTRA EL ORDEN SOCIOECONÓMICO**, así como por cualquier otro que pudiera desprenderse de la investigación, que solicitamos inicie esta Fiscalía en defensa de los denunciante como comunero mayoritario y explotación desamparados ante este fraude de ley ocasionado por los comuneros en este escrito denunciados, dando al procedimiento el curso legal oportuno y acordar lo procedente conforme a derecho, y que, para el caso de acreditarse la realidad de los hechos y la culpabilidad de los denunciados, se solicita la imposición de las penas de prisión, multa y/o inhabilitación que procedan así como la obligación de indemnizar a los denunciante en la cantidad que esta fiscalía estime oportuna, como responsabilidad penal derivada de los delitos presuntamente cometidos y perjuicio financiero ocasionado.

En Playa Blanca, a 24 de marzo de 2014.

Fdo. D. Gil Marer y D^a Patricia Isabel Dominguez Montelongo

DOCUMENTO 1 (*Hoja número 01 del Libro de Actas, que es el primero, de la Comunidad de Propietarios del Complejo “Sun Park”*)

DOCUMENTO 2 (*Estatutos y Normas de Balneario del Complejo, de 9 de noviembre de 1987*)

DOCUMENTO 3 (*Licencia de Turismo, 15 de Mayo 1991, “Fecha Autorización: 15/05/1991”*)

DOCUMENTO 4 (*Contrato de Cesión de Explotación Turística, 26 de mayo 2008*)

DOCUMENTO 5 (*Acta de Junta General Extraordinaria de Propietarios del Complejo Sun Park Para la Constitución de La Comunidad de Explotación, 29 Abril 2008*)

DOCUMENTO 6 (*Anexo Acta de Junta General Extraordinaria de Propietarios del Complejo Sun Park Para la Constitución de La Comunidad de Explotación, 29 Abril 2008, “Estatutos de la Comunidad de Explotación del Complejo Sun Park, 29 Abril 2008”*)

DOCUMENTO 7 (Acta de la Junta General Extraordinaria de la Comunidad de Propietarios Sun Park, 15 de julio de 2008)

DOCUMENTO 8 (*Conjunto documental de emails varios, y ficheros adjuntos, de las negociaciones intentadas con los representantes legales del grupo LPGC*)

DOCUMENTO 9 (Juicio Verbal 1260/2011
Desahucio por precario)

DOCUMENTO 10 (Conjunto documental de emails varios, y ficheros adjuntos, de las negociaciones intentadas con los representantes legales del grupo LPGC)

DOCUMENTO 11 (*Sentencia de 26 de abril de 2012 del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Arrecife, dictada en el procedimiento ordinario nº 1241/2011*)

DOCUMENTO 12 (Auto de 25 de abril de 2012 dictado en el procedimiento de medidas provisionales nº 1355/2011 por el mismo Juzgado)

DOCUMENTO 13 (*Conjunto documental de Juicio verbal de desahucio 1260-2011 JPI 4 Arrecife*)

DOCUMENTO 14 (Recibí de Llaves de Mantenimiento de CECSP 2012)

DOCUMENTO 15 (*Acta de manifestaciones y Acta de presencia autorizada a instancias de Pink Canary Services SL, Protocolo 1.364*)

DOCUMENTO 16 *(Reunión Cdad Propietarios
Sun Park 10 De Agosto 2012)*

DOCUMENTO 17 (*Documental referente a la Denuncia contra la Sra. Asunción Aizpurúa Sánchez, email al asesor legar y fotos*)

DOCUMENTO 18 (*Acta de notificación y requerimiento, protocolo nº 70*)